



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

En la presente causa, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala II), revocó la sentencia de la instancia anterior y, en consecuencia, rechazó la acción de amparo deducida por Fernando Ezequiel Solanas y Alejandro Enrique Olmos con el fin de que YPF S.A. exhiba la siguiente información:

1) Anexos 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.16, 4.20 y 4.21 del Contrato celebrado entre YPF Shale Oil Investment I LLC, y Chevron Overseas Finance Limited, firmado el 16 de julio del año 2013;

2) Todos los contratos firmados entre YPF Shale Oil Investment I LLC, YPF Shale Oil Investment II LLC con sede en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América, Wokler Investment S.A de Uruguay, YPF Shale Oil HoldingLtd con sede en Bermudas y Compañía de Hidrocarburo no Convencional SRL con sede en Argentina que vinculan a esas partes con Chevron Overseas Finance Limited, derivados del contrato firmado el 16 de julio de 2013;

3) Los contratos de constitución de las sociedades YPF Shale Oil Investment I LLC, YPF Shale Oil Investment II LLC con sede en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América, Wokler Investment S.A de Uruguay, YPF Shale Oil HoldingLtd con

sede en Bermudas y Compañía de Hidrocarburo no Convencional SRL con sede en Argentina;

4) El contrato para el desarrollo conjunto de un yacimiento de shale gas del país, en el bloque "El Orejano", en Neuquén, celebrado entre YPF S.A. o alguna de sus controladas, con Dow Chemical;

5) Todos los anexos del contrato referido en el punto 4.

Para así decidir, la alzada recordó que, de conformidad con la ley 26.741, la demanda es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que realiza oferta pública.

En razón de ello, entendió que la información peticionada por los demandantes se subsumía en el supuesto de excepción previsto por el art. 8º, inc. m), de la ley 27.275, en tanto versa sobre cuestiones atinentes a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública.

Explicó que el mencionado precepto no efectúa ninguna distinción entre las sociedades anónimas que cuenten con participación estatal y las que no, siendo la única condición prevista para que opere la excepción que aquéllas se encuentren sujetas al régimen de oferta pública, tal como acontece con YPF S.A.

En relación a la doctrina de V.E. sentada en Fallos: 338:1258 ("Giustiniani, Rubén Héctor"), señaló que al momento de dictarse la sentencia citada no había sido sancionada la ley 27.275, lo que permitía apartarse de sus conclusiones.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, los demandantes interpusieron sendos recursos extraordinarios, cuya denegación derivó en que el co-actor Olmos dedujera la presente queja.

-Recurso extraordinario de Alejandro Enrique Olmos.

Sostiene que el pronunciamiento apelado omitió considerar que el art. 7° inc. g) de la ley 27.275 incluye entre los sujetos obligados a brindar información a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, tal como es el caso de YPF S.A.

A raíz de ello, agrega que la cámara privilegió lo prescripto por el art. 8° inc. m) de la ley 27.275 por sobre lo regulado en el citado art. 7° inc. g) de ese ordenamiento sin brindar razones ni establecer las diferencias existentes entre una sociedad de capitales privados de aquellas otras que, aun cotizando en bolsa, son mayoritariamente estatales.

Según postula, el art. 8° inc. m) solo se refiere a empresas sujetas al régimen de oferta pública de capitales privados, que por la naturaleza con la que desenvuelven sus actividades, pueden razonablemente exceptuarse de brindar información a cualquier particular que la solicite, sin que pueda extenderse aquella excepción a las sociedades en las que participa el Estado.

Asimismo, invoca normas y documentos internacionales que consagran el derecho de acceso a la información pública.

Finalmente, arguye que la cámara se apartó de lo resuelto por V.E. en el recedente "Giustiniani".

-III-

Ante todo, cabe recordar que entre las funciones de este Ministerio Público se encuentra la de velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (confr. arts. 25, inc. h, de la ley 24.946 y 31, incs. a, b, c de la ley 27.148).

En ese entendimiento, estimo que resultan aplicables al *sub lite* las consideraciones formuladas en el precedente publicado en Fallos: 335:1412 (caso "Ruarte Bazán") y en la sentencia del 25 de febrero de 2014, in re U.39, L.XLVIII, "Utrera, Gastón Ezequiel c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ art. 32 - ley 24.751".

Así, cabe destacar que el presente proceso tramitó sin la participación de cada una de las sociedades que suscribieron los contratos que han sido requeridos por los actores.

De ese modo, más allá de la calidad en la que aquéllas hubieran debido participar, en mi concepto, corresponde darles la posibilidad de intervenir en las actuaciones para que manifiesten lo que estimaren pertinente en defensa de sus derechos, habida cuenta de que ellos podrían verse afectados, eventualmente, por los efectos de la resolución final de la causa.

En consecuencia, estimo que, debido a la deficiencia en la integración del proceso, debe declararse la nulidad de las



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

actuaciones en los términos de la doctrina sentada por V.E. en los precedentes antes citados.

-IV-

No obstante ello, no se me escapa lo resuelto por esa Corte en la sentencia registrada en Fallos: 338:1258 ("Giustiniani, Rubén Héctor"), en la que sostuvo, sobre este punto, que *"No corresponde entonces dar intervención en el marco de la presente causa a un tercero que ninguna alegación podría formular en un pleito en el que, en definitiva, se debate el derecho de una persona a acceder a información de interés público. Máxime cuando ese tercero, al momento de suscribir el contrato materia de la litis, conocía, o cuanto menos debió conocer, el régimen de publicidad al que se encontraba sometida la actuación de la sociedad con la que concluyó el negocio jurídico"*.

A raíz de ello, y para el supuesto de que V.E. mantenga lo resuelto en el precedente anterior, ingresaré al análisis del recurso extraordinario federal deducido por el co-actor Olmos.

-V-

En mi opinión, el recurso extraordinario interpuesto es formalmente inadmisibile porque no satisface el requisito de fundamentación autónoma que exige la jurisprudencia del Tribunal

(conf. doctrina de Fallos: 319:620; 320:1703; 321:1448, 2314 Y 3583; 322:369 y 1776, entre otros).

Al respecto, tiene dicho la Corte que "...la fundamentación autónoma consiste en que el escrito de interposición del recurso extraordinario traiga un prolijo relato de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal a través de una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basa la sentencia que se impugna, sin que, incluso, valga a tal efecto una nueva crítica general a las líneas principales de la argumentación del pronunciamiento resistido, puesto que se exige rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a las conclusiones de que el apelante se agravia" (Fallos: 323:1261 y su cita).

A mi modo de ver, el recurso extraordinario no cumple con dicha exigencia, en la medida que no alcanza a refutar el argumento principal que sustenta la decisión del a quo.

En efecto, la cámara rechazó la acción entablada por el recurrente con base en lo dispuesto por el art. 8° inciso m) de la ley 27.275, que dispone: "Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:... m) Información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública." El tribunal sostuvo que, de acuerdo a la ley 26.741, la demanda es una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que realiza oferta pública.

Agregó que, si bien el art. 7° inc. g) de aquel ordenamiento establece como sujetos obligados a las sociedades



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

anónimas con participación estatal mayoritaria, YPF S.A. resultaba exceptuada por tratarse de una sociedad sujeta a un régimen de oferta pública, por lo que su situación se subsumía en la excepción antes descripta, lo que llevaba a rechazar la acción impetrada por los actores.

A partir de ello, los agravios del recurrente fundados en que la sentencia apelada omitió considerar que la demandada se encuentra obligada a proporcionar la información solicitada en el escrito de inicio, en virtud de los dispuesto en el art. 7° inc. g) de la ley 27.275, no alcanza a rebatir lo decidido por el a quo.

Así lo creo, pues el tribunal apelado no negó ni desconoció lo prescripto por esta última disposición, sino que efectuó una interpretación entre ese precepto y lo prescripto por el inciso m) del art. 8°, lo que derivó en que aquél encuadre la situación de YPF S.A. en la excepción prevista por el legislador. Lo expuesto adquiere mayor relevancia al advertirse que la parte actora no cuestionó en ningún momento del proceso la constitucionalidad del inciso aplicado por la cámara.

De este modo, la sola invocación de lo prescripto por el art. 7° inc. g) de la ley 27.275 resulta insuficiente para cuestionar la decisión de la alzada, que, como ha quedado expuesto, tuvo en consideración las prescripciones de ese artículo pero también las excepciones previstas en el art. 8°. Tampoco el apelante indicó que existiera alguna prueba que

desvirtuara dichos extremos y que, consecuentemente, evidenciara la necesidad de adoptar una decisión diferente a la recurrida.

Valga reiterar la jurisprudencia inveterada de la Corte, con arreglo a la cual para la procedencia del remedio federal no basta con la invocación genérica y esquemática de agravios o sostener un criterio interpretativo distinto del seguido en la sentencia, sino que es preciso formular una crítica prolija, concreta y razonada de todos y cada uno de los argumentos expuestos en ella (Fallos: 319:123), situación que no ha acontecido con el recurso del co-actor Olmos.

También resulta ineficaz la objeción formulada por el recurrente, referida a que la excepción consagrada en el citado art. 8° inc. m) alcanza únicamente a empresas sujetas al régimen de oferta pública de capitales privados y no a YPF S.A. Tal agravio resulta infundado y no logra efectuar una crítica concreta y razonada a la decisión apelada, que tuvo como sustento la propia letra de la norma. Específicamente, la cámara expresó *"en este aspecto, debe ponerse de relieve que la citada disposición legal se refiere a las sociedades anónimas sujetas al régimen de oferta pública, sin formular distingo o precisión adicional algunos (en lo que aquí importa sin diferenciar entre las sociedades anónimas que cuentan con participación estatal - como es el caso de YPF SA - y las que no), siendo la única condición prevista- además de constituir la forma societaria de sociedad anónima-, el que se encuentren sujetas al régimen de oferta pública."*

En este sentido, El Alto Tribunal ha dicho que no basta la expresión de una determinada solución contraria a la escogida en la sentencia sobre la base de la interpretación de



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

normas federales, cuando ella no atiende y controvierte los argumentos que sustentan la decisión apelada (doctrina de Fallos: 316:420 y 832, entre otros).

Aun cuando lo expuesto resulte suficiente para desechar tal objeción, vale agregar, además, que ella constituye un agravio tardío por intentar introducir una cuestión no alegada ni probada en la instancia anterior.

En efecto, se trata de una manifestación desarrollada por primera vez en el recurso extraordinario, lo que de por sí habilita su rechazo, conforme a la tradicional doctrina de la Corte que sostiene que, al no haber sido sometida la cuestión al conocimiento de los tribunales de las instancias anteriores, el planteo formulado en el remedio procesal previsto en el art. 14 de la ley 48, constituye sólo el fruto de una reflexión tardía, que no puede ser considerado en esta instancia (Fallos: 303:167; 322:1926, entre otros).

Así, surge de las constancias de la causa que en ninguna de las etapas anteriores el recurrente expuso lo referente al alcance que corresponde otorgar a la excepción del art. 8° inc. m), por lo que la introducción de tal agravio resulta extemporánea.

De igual modo, la falta de fundamentación del recurso se advierte cuando el recurrente cuestiona que la sentencia que rechazó la acción, desconoció lo resuelto por la Corte en la sentencia registrada en Fallos: 338:1258 (Giustiniani), sin hacerse cargo de los argumentos por los cuales la alzada

descartó su aplicación, sobre la base de considerar que la norma en cuyas prescripciones basó su pronunciamiento, es decir, la ley 27.275, entró en vigor con posterioridad a la fecha en que la Corte resolvió ese expediente.

Cabe advertir, finalmente, que la mera invocación abstracta y genérica de normas y documentos internacionales referidos al acceso a la información pública sin un mínimo análisis razonado de los hechos de la causa y de las disposiciones legales, concretas y específicas, que la cámara aplicó para rechazar la acción, no constituye un agravio con entidad suficiente para poner en crisis lo resuelto en la anterior instancia y, en este sentido, el recurso también evidencia decisiva falta de fundamentación.

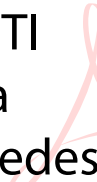
Por todo lo manifestado, opino que los agravios del recurrente no logran desvirtuar los argumentos esgrimidos por la cámara para resolver del modo en que lo hizo, toda vez que no controvirtió el argumento central de la decisión, la aplicación del art. 8° inc. m) de la ley 27.275, cuya revocación pretende (Fallos: 323:1421).

-VI-

Opino, por lo tanto, que el recurso extraordinario interpuesto resulta inadmisibile.

Buenos Aires, de julio de 2021.

MONTI
Laura
Mercedes



Firmado
digitalmente por
MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2021.07.02
11:01:37 -03'00'